

[प्रतिवेद्य]

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
आपराधिक अपीलीय अधिकारिता

आपराधिक अपील संख्या 94/2022

सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

... अपीलार्थी

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य व अन्य

... प्रत्यर्थागण

निर्णय

एम. आर. शाह, न्या.

1. 2020 के जमानत आवेदन संख्या 2442 में नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 14.09.2020 के आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर किए गए उक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया है और निर्देश दिया है कि उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 120ख के तहत अपराधों के लिए थाना आर्थिक अपराध शाखा नई दिल्ली में दर्ज प्राथमिकी संख्या 128/2019 के संबंध में जमानत पर रिहा किया जाए, मूल शिकायतकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की है।

2. एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी), यहां इसमें अपीलकर्ता, ने आर्थिक अपराध शाखा, नई दिल्ली में मेसर्स श्री अरनाथ लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (जिसे पहले मेसर्स एलएमजे लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), यहां इसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 जयंत कुमार जैन - प्रबंध निदेशक और अन्य के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 120ख के तहत अपराधों के लिए प्राथमिकी/शिकायत दर्ज की। अभियुक्त- यहां इसमें प्रत्यर्थी संख्या 2, के खिलाफ यह आरोप लगाया गया था कि वह कृषि और गैर-पण्य कृषि के बहु-पण्य की खरीद-फरोख्त के व्यवसाय में लगी मेसर्स अरनाथ लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। लिखित समझौते के माध्यम से अभियुक्त ने शिकायतकर्ता कंपनी से 180 दिनों की अवधि के लिए 25 करोड़ रुपये की ऋण क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया। यह आरोप लगाया गया था कि 25 करोड़ रुपये की उक्त राशि वर्ष 2017 में वितरित की गई थी। यह आरोप लगाया गया था कि 25 करोड़ रुपये की उक्त राशि का उपयोग कंपनी द्वारा अपने उद्देश्य के लिए किया जाना था। आगे यह आरोप लगाया गया कि ऋण के पुनर्भुगतान के उद्देश्य से, कोई स्टॉक स्टेटमेंट प्रस्तुत नहीं किया गया था और बंधक भी नहीं किया गया था जैसा कि पार्टियों के बीच सहमति हुई थी। यह भी आरोप लगाया गया कि समझौते में उल्लिखित उद्देश्य के लिए राशि का उपयोग करने के बजाय इसे कई फर्जी/मुखौटा कंपनियों को हस्तांतरित किया गया था। यह भी आरोप लगाया गया कि ऋण लेते समय अभियुक्त ने शिकायतकर्ता को अभियुक्त की कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे

में गलत जानकारी दी। यह भी आरोप लगाया गया था कि लगभग 8 करोड़ रुपये की राशि को ऐसी मुखौटा कंपनियों में लगाया गया था, जिन्हें अभियुक्त ने अपने कर्मचारियों के नाम पर बनाया था और उन कर्मचारियों की पहचान के फर्जी और जाली दस्तावेजों का उपयोग करके उन कंपनियों के लेनदेन के लिए बैंक खाता खोला गया था और उक्त राशि को अन्य कंपनियों को भेज दिया गया था जो अभियुक्त से जुड़ी थीं। यह भी आरोप लगाया गया है कि उन मुखौटा संस्थाओं के निदेशकों ने कहा है कि उन्होंने उक्त नाम या उक्त फर्म का बैंक खाता नहीं खोला है और अभियुक्तों द्वारा उनके केवाईसी फॉर्म का दुरुपयोग किया गया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि 15 करोड़ रुपये की राशि एक अन्य कंपनी - एलएमजे इंटरनेशनल लिमिटेड को हस्तांतरित की गई थी और उक्त राशि का उपयोग कॉर्पोरेशन बैंक, कलकत्ता के साथ उक्त कंपनी की पिछली देयता में मुजरा करने के उद्देश्य से किया गया था। यह कि, अपीलकर्ता यहां इसमें - मूल शिकायतकर्ता की शिकायत पर प्रारंभिक जांच के बाद, आर्थिक अपराध शाखा ने प्रत्यर्थी संख्या 2 और अन्य के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाकर, प्राथमिकी संख्या 128 दर्ज की। प्रत्यर्थी संख्या 2 को 03.07.2020 को गिरफ्तार किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने धारा 437 दं.प्र.सं. के तहत जमानत के लिए महानगर दंडाधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया। नियमित जमानत के लिए 2020 की जमानत याचिका संख्या 903 प्रत्यर्थी संख्या 2 - अभियुक्त की ओर से सत्र न्यायाधीश, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली की न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी। उक्त जमानत

याचिका का जांच अधिकारी द्वारा विरोध किया गया था। एक स्थिति आख्या दायर की गई थी जिसमें बताया गया था कि कैसे 25 करोड़ रुपये की राशि की हेराफेरी की गई और अन्य मुखौटा कंपनियों को हस्तांतरित की गई और कैसे उक्त राशि का उपयोग प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अन्य कंपनियों के लिए किया गया। दिनांक 04.08.2020 के आदेश के तहत एक विस्तृत मौखिक आदेश द्वारा, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज कर दी। यह कि, इसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या 2 - अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान जमानत याचिका दायर की। जांच अधिकारी की ओर से विस्तृत स्थिति आख्या दाखिल की गई थी। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि प्रत्यर्थी संख्या 2 और अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया गया है। विस्तृत स्थिति आख्या दायर की गई थी जिसमें बताया गया था कि कैसे मैसर्स एलएमजे लॉजिस्टिक लिमिटेड द्वारा उपयोग की जाने वाली 25 करोड़ रुपये की राशि मुखौटा और अन्य कंपनियों जैसे मेसर्स एलएमजे लॉजिस्टिक लिमिटेड को हस्तांतरित की गई और कैसे एक व्यवस्थित धोखाधड़ी की गई। उपरोक्त के बावजूद, आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को केवल इस आधार पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है कि मामला एक वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न होता है और पहले से ही जब्त दस्तावेजों पर आधारित है।

3. प्रत्यर्थी संख्या 2 - अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल शिकायतकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की है।

3.1 प्रारंभ में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.2020 के आदेश के तहत प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिए जाने के बाद और उसके बाद मामले को समय-समय पर स्थगित किया जाता रहा, 08.01.2022 को याचिकाकर्ता (अपीलकर्ता) ने 2022 के आपराधिक विविध आवेदन संख्या 4818 के रूप में एक आवेदन दायर किया, जिसमें यह प्रस्तुत करते हुए वर्तमान विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी गई कि वर्तमान विशेष अनुमति याचिका के लंबित होने के दौरान याचिकाकर्ता(अपीलकर्ता) और प्रत्यर्थी संख्या 2 के बीच 08.01.2022 को एक समझौता किया गया है और इसलिए, याचिकाकर्ता(अपीलकर्ता) अब समझौते के मद्देनजर वर्तमान विशेष अनुमति याचिका को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखता है। उक्त आवेदन पर इस न्यायालय द्वारा 10.01.2022 को सुनवाई की गई थी। इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता(अपीलकर्ता) को विशेष अनुमति याचिका वापस लेने की अनुमति देने के लिए अपनी अनिच्छा दिखाई, यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता(अपीलकर्ता) को प्रत्यर्थी संख्या 2 और अन्य के खिलाफ गंभीर आरोपों के मद्देनजर विशेष अनुमति याचिका वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह कि, इसके बाद याचिकाकर्ता(अपीलकर्ता) की

ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने उक्त आवेदन वापस ले लिया। यह कि, इसके बाद, संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर गुणागुण के आधार पर वर्तमान विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के लिए वर्तमान विशेष अनुमति याचिका को 17.01.2022 तक स्थगित कर दिया गया था।

4. प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने अपने अनुरोध के समर्थन में निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी हैं और उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द नहीं करने का अनुरोध किया है।

4.1 प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहतगी द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विवाद वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न सिविल प्रकृति का है और जांच समाप्त हो गई है और मामला जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान पहले से एकत्र किए गए दस्तावेजी सबूतों पर टिका हुआ है, जिन्हें जब्त कर लिया गया है और प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने वाला उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश 14.09.2020 जितना पुराना है और उसके बाद ऐसा कोई आरोप नहीं है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने बीच में स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और यह कि जांच के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 2 ने सहयोग किया है और न तो शिकायतकर्ता और न ही राज्य जमानत आवेदन का गंभीरता से विरोध कर रहे हैं, यह न्यायालय जमानत रद्द न करे।

4.2 प्रत्यर्थी संख्या 2 के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहतगी द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में 25 करोड़ रुपये में से 15 करोड़ रुपये सहयोगी कंपनी एलएनजे इंटरनेशनल लिमिटेड को हस्तांतरित किए गए थे और सहयोगी फर्म ने अपने ऋण का भुगतान किया था जिसे अपराध नहीं कहा जा सकता है।

4.3 प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहतगी ने अपनी इन प्रस्तुतियों के समर्थन में **दोलत राम बनाम हरियाणा राज्य, (1995) 1 एससीसी 349; एक्स बनाम तेलंगाना राज्य, (2018) 16 एससीसी 511; प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2020) 11 एससीसी 648** के साथ-साथ **गुरचरण सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1978) 1 एससीसी 118** के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर बहुत भरोसा किया है कि एक बार उच्च न्यायालय और/या उसके नीचे के न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद तब तक रद्द नहीं की जा सकती है जब तक कि यह नहीं पाया जाता कि अभियुक्त ने किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन किया है और/या जमानत पर रिहा करते समय उसे दी गई किसी भी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और/ या कोई अन्य असाधारण परिस्थितियां हैं।

4.4. उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए वर्तमान अपील को खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

5. वर्तमान अपील का प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया है। राज्य की ओर से एक स्थिति आख्या दायर की गई है जिसमें यह कहा गया है कि राज्य ने 09.09.2020 को उच्च न्यायालय के समक्ष एक स्थिति आख्या दायर की थी और उच्च न्यायालय के समक्ष, राज्य ने प्रत्यर्थी संख्या 2 की जमानत का जोरदार विरोध किया था। हालांकि, उस स्तर पर, आगे की जांच चल रही थी और एक पूरक आरोप-पत्र दायर किया जाना बाकी था। अब वही दायर किया जा चुका है। राज्य इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों/आदेशों का पालन करेगा।

6. स्थिति आख्या में यह बताया गया है कि कैसे प्रत्यर्थी संख्या 2 और अन्य द्वारा अन्य मुखौटा कंपनियों के माध्यम से 25 करोड़ रुपये की भारी राशि की हेराफेरी करके व्यवस्थित धोखाधड़ी की गई है, जो नकली और अस्तित्वहीन पाई गई हैं। आगे की जांच पर एक पूरक आरोप-पत्र भी दायर किया गया है। एक विस्तृत स्थिति आख्या दायर की गई है जिसमें बताया गया है कि कैसे मुखौटा संस्थाओं का इस्तेमाल अभियुक्त की मुख्य कंपनी यानी एलएमजे लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को धन हस्तांतरित करने के लिए किया गया था।

7. हमने संबंधित पक्षों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है।

8. प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश का अध्ययन करने के बाद, ऐसा

प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को मुख्य रूप से इस आधार पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है कि मामला एक वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न हुआ है और पहले से ही जब्त दस्तावेजों पर आधारित है। पैरा 16 में प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करते समय किया गया एकमात्र विचार शामिल है, जो निम्नानुसार है :-

“16. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि सह-अभियुक्त अर्थात् नवीन कुमार जैन और हुलाश चंद जैन एसएलएल के साथ-साथ एलएमजेआईएल के अन्य निदेशक और शेयरधारक थे। उन्होंने "कार्यशील पूंजी मांग ऋण" हेतु एसएलएल के निदेशक के रूप में शिकायतकर्ता कंपनी को व्यक्तिगत गारंटी पर हस्ताक्षर किए/गारंटी ली। नवीन जैन ने एलएमजेआईएल के निदेशक की हैसियत से त्रिपक्षीय खरीद समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। दोनों को गिरफ्तार भी नहीं किया गया और बिना गिरफ्तारी के ही उनके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया। दो साल की पूछताछ/जांच के दौरान, याचिकाकर्ता कई मौकों पर जांच में शामिल हुआ। उसकी गिरफ्तारी के बाद आर्थिक अपराध शाखा ने केवल एक दिन की पुलिस हिरासत रिमांड मांगी थी। न तो स्थिति आख्या में और न ही बहस के दौरान, कोई आशंका दिखाई गई कि याचिकाकर्ता के "भागने का खतरा" है। यह मामला एक वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न होता है और उन दस्तावेजों पर आधारित है जो पहले से ही जब्त किए जा चुके हैं। याचिकाकर्ता पहले ही एनसीएलटी का रुख कर चुका है, जहां परिसंपत्तियों/संपत्तियों पर अधि स्थगन की घोषणा की

गई है और अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया गया है। शिकायतकर्ता पहले ही एनसीएलटी का रुख कर चुका है।”

9. उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करते समय उच्च न्यायालय ने आरोपों की प्रकृति और जांच के दौरान पाए गए/एकत्र की गई सामग्री और विभिन्न मुखौटा कंपनियों के माध्यम से बड़ी राशि की हेराफेरी के गंभीर आरोपों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है और/या विचार नहीं किया है। उच्च न्यायालय ने जांच के दौरान एकत्र की गई किसी भी सामग्री और/या आरोप पर विचार नहीं किया है, जिसे जांच अधिकारी द्वारा दायर स्थिति आख्या में विशेष रूप से इंगित और उल्लिखित किया गया था। स्थिति आख्या और यहां तक कि आरोप-पत्र/पूरक आरोप-पत्र के कागजात से जांच के दौरान यह पाया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 और उसकी कंपनी मेसर्स एलएमजे लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को 25 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई थी। उक्त राशि उसके स्वयं के उपयोग के लिए वितरित की गई थी। जांच के दौरान, यह पाया गया है कि उक्त राशि विभिन्न कंपनियों/संस्थाओं को निम्नानुसार डेबिट की गई थी :-

क्र. सं.	तिथि	लाभार्थी फर्म	वाउचर सं.	राशि (रुपये में)
1.	03.11.17	एलएमजे इंटरनेशनल लिमिटेड कॉर्पोरेशन बैंक कोलकाता	860388	1500,00,000/-

2.	06.11.17	साईराम एगोर्कोर्प प्राइवेट लिमिटेड बंधन बैंक, कनॉट प्लेस, दिल्ली	860391	2,49,25,720/-
3.	30.11.17	एलएमजे लॉजिस्टिक्स लिमिटेड आरबीएल बैंक लिमिटेड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली	860407	2,00,00,000/-
4.	30.11.17	वासुदेव एगो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड आईसीआईसीआई बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली	860410	2,51,30,176/-
5.	30.11.17	साईराम एगोर्कोर्प प्राइवेट लिमिटेड बंधन बैंक, कनॉट प्लेस, दिल्ली	860405	99,98,874/-
6.	30.11.17	वासुदेव एगो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, बंधन बैंक, कनॉट प्लेस, दिल्ली	860406	99,96,387/-
7.	30.11.17	साईराम एगोर्कोर्प प्राइवेट लिमिटेड बंधन बैंक, कनॉट प्लेस, दिल्ली	860409	98,74,563/-

9.1 जांच के दौरान, यह पाया गया है कि कुछ फर्जी कंपनियों के माध्यम से 15 करोड़ रुपये एक अन्य कंपनी/एलएमजे इंटरनेशनल लिमिटेड को हस्तांतरित किए गए थे और उक्त अन्य कंपनी - मेसर्स एलएमजे इंटरनेशनल लिमिटेड ने उस राशि का उपयोग कॉर्पोरेशन बैंक, कोलकाता के अपने बकायों को चुकाने के

लिए किया था। जांच के दौरान यह पाया गया है कि 2,49,25,720/- रुपये की राशि साईराम एगोकोर्प प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई और उसी दिन इसे एलएमजे इंटरनेशनल लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया। इसी प्रकार, वासुदेव एगो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते में 2,51,30,176/- रुपये की राशि हस्तांतरित की गई थी, जिसमें से लगभग 1.82 करोड़ रुपये एल्डेरा ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते में स्थानांतरित किए गए थे और इसे उसी दिन एलएमजे इंटरनेशनल लिमिटेड में स्थानांतरित कर दिया गया था। जांच के दौरान, यह पाया गया है कि साईराम एगोकोर्प प्राइवेट लिमिटेड के खाते में 99,98,874/- रुपये और 98,74,563/- रुपये की राशि अंतरित की गई थी और उसी दिन 1,98,72,914/- रुपये की समेकित राशि को एलएमजे इंटरनेशनल लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया। यह भी पाया गया है कि 99,96,387 रुपये की राशि वासुदेव एगो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित की गई थी और इसे उसी दिन एलएमजे इंटरनेशनल लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया था। इस प्रकार, यह पाया गया है कि मैसर्स एलएमजे लॉजिस्टिक्स लिमिटेड द्वारा प्राप्त 25 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा का उपयोग किसी भी व्यावसायिक उद्देश्यों अर्थात् कृषि या गैर-कृषि वस्तुओं की बिक्री-खरीद के लिए नहीं किया गया था परंतु इसे मुखौटा कंपनियों के माध्यम से घुमाया गया है और मुखौटा कंपनियों के माध्यम से देनदारियों को पूरा करने के लिए तुरंत अन्य कंपनी मैसर्स एलएमजे इंटरनेशनल लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया। जांच/आगे की जांच के दौरान यह पता चला है कि साईराम एगोकोर्प

प्राइवेट लिमिटेड और वासुदेव एगो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड फर्जी और मुखौटा कंपनियां हैं और वे पंजीकृत पते पर मौजूद नहीं हैं। जांच के दौरान यह पाया गया कि कुछ कर्मचारियों को उनकी जानकारी के बिना निदेशक बनाया गया और उनकी जानकारी के बिना उनके केवाईसी और अन्य दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया। आरोप-पत्र/पूरक आरोप-पत्र के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि जांच से पता चला है कि संबंधित खातों को कंपनी के टर्नओवर को बढ़ाने के लिए बनाया गया था ताकि वे विभिन्न बैंकों से क्रेडिट सुविधा का लाभ उठा सकें। इसमें आगे खुलासा किया गया है कि मुखौटा कंपनियों का गठन 25 करोड़ रुपये के ऋण के रूप में सौंपे गए धन का गबन/हेराफेरी करने के लिए किया गया था। यह पता चला है कि बिक्री और खरीद का कोई वास्तविक लेनदेन नहीं था, बल्कि यह शिकायतकर्ता से प्राप्त राशि को विभिन्न संस्थाओं को रूट और रीरूट करना था, जो वास्तव में प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा संचालित की जा रही थीं। इन सभी उपरोक्त आरोपों और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री, जो आरोप-पत्र और पूरक आरोप-पत्र का हिस्सा हैं, पर उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है और उच्च न्यायालय ने बस इसे नजरअंदाज कर दिया है और प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत पर रिहा कर दिया है, यह देखते हुए कि मामला वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न होता है और विवाद सिविल प्रकृति का है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने जमानत देते समय प्रासंगिक विचारों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा है। यहां तक कि उच्च न्यायालय ने

प्रत्यर्थी संख्या 2 की जमानत याचिका को खारिज करते समय विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है।

9.2 उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में, इस बात पर विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या उच्च न्यायालय का प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करना उचित है।

10. इस स्तर पर जमानत देते समय उच्च न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाले प्रासंगिक विचारों पर इस न्यायालय के कुछ निर्णयों को संदर्भित करने की आवश्यकता है। **प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी और अन्य, (2010)**

14 एससीसी 496 के मामले में, जमानत रद्द करते समय और अभियुक्त को जमानत देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द और निरस्त करते समय पैरा 9 से 12 में यह निम्नानुसार कहा गया है :-

"9. हमारी राय है कि आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से अरक्षणीय है। यह अतिसामान्य है कि यह न्यायालय साधारणतः अभियुक्त को जमानत देने या अस्वीकार करने के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता है। हालांकि, उच्च न्यायालय के लिए यह समान रूप से अनिवार्य है कि वह इस बिंदु पर इस न्यायालय के निर्णयों में निर्धारित बुनियादी सिद्धांतों के अनुपालन में विवेकपूर्ण, सावधानीपूर्वक और सख्ती से अपने विवेक का प्रयोग करे। यह अच्छी तरह से तय है कि, अन्य परिस्थितियों के अलावा, जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारक निम्न हैं :-

- (i) क्या यह विश्वास करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया था;
- (ii) आरोप की प्रकृति और गंभीरता;
- (iii) दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता;
- (iv) जमानत पर रिहा होने पर अभियुक्त के फरार होने या भागने का खतरा;
- (v) अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन, पद और स्थिति;
- (vi) अपराध दोहराए जाने की संभावना;
- (vii) गवाहों को प्रभावित किए जाने की उचित आशंका; और
- (viii) निश्चित रूप से, जमानत देने से न्याय को बाधित करने का खतरा है।

[देखें *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अमरमणि त्रिपाठी* [(2005) 8 एससीसी 21] (एससीसी पी. 31, पैरा 18), *प्रहलाद सिंह भाटी बनाम रा.रा.क्षे. दिल्ली* [(2001) 4 एससीसी 280], और *राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह* [(2002) 3 एससीसी 598]।

10. यह स्पष्ट है कि यदि उच्च न्यायालय इन प्रासंगिक विचारों का पालन नहीं करता है और यांत्रिक रूप से जमानत देता है, तो उक्त आदेश को गैर-विचारित होने के दोष का सामना करना पड़ेगा, जिससे यह अवैध हो जाएगा। *मसरूर* [(2009) 14 एससीसी 286] के मामले में, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने, जिसमें हम में से एक (डीके जैन, न्या.) सदस्य थे,

निम्नानुसार टिप्पणी की :- (एससीसी पृष्ठ 290, पैरा 13)

"13. ... हालांकि जमानत देने के चरण में सबूतों की विस्तृत जांच और मामले के गुणागुण को छूने वाले विस्तृत कारणों से बचा जाना चाहिए, जो अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया निष्कर्ष निकालने के लिए इस तरह के आदेश में कारणों को इंगित करने की आवश्यकता है कि जमानत क्यों दी जा रही थी, खासकर जहां अभियुक्त पर गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया गया है।

11. हम यह कहने के लिए विवश हैं कि इस मामले में, जमानत देने के लिए अभियुक्त के आवेदन से निपटने के दौरान, उच्च न्यायालय ने ऊपर उल्लिखित बुनियादी सिद्धांतों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा। वर्तमान मामले में अभियुक्त पर आरोप है कि उसने एक बूढ़ी असहाय महिला की गला दबाकर हत्या करने का जघन्य अपराध किया है। कथित घटना के समय उसे एक पड़ोसी ने पीड़िता के घर से बाहर आते हुए देखा था, जिससे एक उचित विश्वास पैदा हुआ कि उसने हत्या की थी। हमें लगता है कि दी गई परिस्थितियों में, यह वह चरण नहीं था जिस पर अभियुक्त को संहिता की धारा 439 के तहत जमानत दी जानी चाहिए थी, खासकर तब, जब अभी तक आरोप भी तय नहीं किए गए हैं।

12. यह भी ध्यान रखना उचित है कि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने

अभियुक्तों की तीन जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इन आदेशों का संदर्भ देना भी उचित नहीं समझा। इस संबंध में, *कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन* [(2004) 7 एससीसी 528]: (एससीसी पृष्ठ 536, पैरा 12) में प्रतिध्वनित निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना उपयोगी होगा।

“12. उन मामलों के संबंध में जहां पहले जमानत आवेदन खारिज कर दिए गए हैं, न्यायालय पर एक और जिम्मेदारी है कि वह उन आधारों को ध्यान में रखते हुए जमानत देने के लिए बाद के आवेदन पर विचार करे, जिन पर पहले जमानत आवेदन खारिज कर दिए गए हैं और इस तरह के विचार के बाद यदि न्यायालय की राय है कि जमानत दी जानी है तो उक्त न्यायालय को विशिष्ट कारण बताना होगा कि इस तरह की पहले अस्वीकृति के बावजूद क्यों जमानत के लिए बाद के आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए।”

10.1 नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2016) 15 एससीसी 422 के मामले में, इस न्यायालय द्वारा पैरा 11 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

“11. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि जमानत देने के लिए आवेदन से निपटते समय, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह कुछ कारकों को ध्यान में रखे और वे मूल रूप से हैं :- (i) आरोप की प्रकृति और दोषसिद्धि के मामलों में सजा की गंभीरता और

सहायक साक्ष्य की प्रकृति, (ii) शिकायतकर्ता को खतरे की आशंका के लिए गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, और (iii) आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि। (*चमन लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*, (2004) 7 एससीसी 525 देखें)।”

10.2 अनिल कुमार बनाम राज्य (दिल्ली रा.रा.क्षे.), (2018) 12 एससीसी 129 में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा और माना जाता है कि जमानत देते समय, प्रासंगिक विचार हैं, (i) अपराध की गंभीरता की प्रकृति; (ii) साक्ष्य और परिस्थितियों का चरित्र जो अभियुक्त के लिए विशिष्ट हैं; और (iii) अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना; (iv) उसकी रिहाई से अभियोजन पक्ष के गवाहों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है; और (v) उसके साथ छेड़छाड़ की संभावना।

10.3 प्रहलाद सिंह भाटी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अन्य, (2001) 4 एससीसी 280 के मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा और माना जाता है कि जमानत देने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि मनमाने तरीके से। निम्नानुसार व्यक्त और अभिनिर्धारित किया जाता है :-

"जमानत देने के अधिकार क्षेत्र का उपयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के आधार पर किया जाना

चाहिए, न कि मनमाने तरीके से। जमानत देते समय, न्यायालय को आरोपों की प्रकृति, उसके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति, सजा की गंभीरता जो दोषसिद्धी होने पर दी जाएगी, अभियुक्त के चरित्र, व्यवहार, साधन और पद, परिस्थितियां जो अभियुक्त के लिए असाधारण हैं, मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ किए जाने की उचित आशंका, जनता या राज्य के व्यापक हित और इसी तरह के अन्य विचारों को ध्यान में रखना होगा। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जमानत देने के प्रयोजनों के लिए विधायिका ने "सबूत" के बजाय "विश्वास करने के लिए उचित आधार" शब्दों का उपयोग किया है, जिसका अर्थ है कि जमानत देने से निपटने वाला न्यायालय केवल यह संतुष्टि कर सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ वास्तविक मामला है या नहीं और अभियोजन पक्ष आरोप के समर्थन में प्रथम दृष्टया सबूत पेश करने में सक्षम होगा।

11. उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को मामले के तथ्यों और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत पर रिहा किया है पर लागू करते हुए, हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि तत्काल मामले में जमानत देने के लिए अभियुक्त के आवेदन से निपटते समय, उच्च न्यायालय ने ऊपर उल्लिखित मूल सिद्धांतों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा है। उच्च न्यायालय ने मुखौटा कंपनियों के माध्यम से बड़ी राशि को किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरित करने और/या हेराफेरी करने के गंभीर अपराध

में अभियुक्त द्वारा अपनाए गए तौर-तरीकों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। उच्च न्यायालय ने जांच अधिकारी द्वारा दायर स्थिति आख्या पर भी विचार नहीं किया है, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि कैसे अभियुक्तों ने व्यवस्थित रूप से अपराध किया और मुखौटा कंपनियों के माध्यम से बड़ी राशि का गबन/हेराफेरी की। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक विचारों का पालन नहीं किया है और यह देखते हुए यांत्रिक रूप से जमानत दी है कि मामला वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न होता है।

12. अब जहां तक अभियुक्त की ओर से दी गई इस दलील कि अभियुक्त को 14.09.2020 को जमानत पर रिहा कर दिया गया और क्योंकि उसके बाद से स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने का कोई आरोप नहीं है और इसलिए जमानत रद्द नहीं की जा सकती है और यहां ऊपर उल्लिखित इस न्यायालय के निर्णयों, जिनका अवलंब लिया गया, विशेष रूप से **एक्स (पूर्वोक्त)** के मामले में, का संबंध है, प्रारम्भ में ही ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह एक ऐसा मामला है जहां यह पाया जाता है कि अभियुक्त - प्रत्यर्थी संख्या 2 को रिहा करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा आदेश को यांत्रिक रूप से और प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान दिए बिना और लगाए गए अभियोग और आरोपों की प्रकृति और लगाए गए अभियोग की गंभीरता की प्रकृति पर विचार किए बिना पारित किया गया है। यहां तक कि प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहतगी द्वारा जिन निर्णयों का अवलंब लिया गया है, उनमें भी इस न्यायालय द्वारा

उपरोक्त निर्णयों में अधिकथित विधि का कोई पूर्ण प्रस्ताव नहीं है कि एक बार उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद, हालांकि उच्च न्यायालय जमानत नहीं दे सकता था, स्वतंत्रता के दुरुपयोग और/या जमानत की किसी भी शर्त के उल्लंघन के किसी भी आरोप के अभाव में, जमानत को रद्द नहीं किया जा सकता है जब जमानत देना अपने आप में अपील/पुनरीक्षण में चुनौती का विषय है।

12.1 यह देखा और माना जाता है कि प्रारंभिक चरण में गैर-जमानती मामले में जमानत की अस्वीकृति और इस तरह दी गई जमानत को रद्द करने से अलग-अलग आधार पर निपटा और विचार किया जाना चाहिए और पहले से दी गई जमानत को रद्द करने का निर्देश देने वाले आदेश के लिए बहुत ही ठोस और भारी परिस्थितियां आवश्यक हैं। इसलिए, बहुत ही ठोस और भारी परिस्थितियों में जमानत रद्द की जा सकती है। इस स्तर पर **महिपाल बनाम राजेश कुमार उर्फ पोलिया और अन्य, (2020) 2 एससीसी 118** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को संदर्भित करने की आवश्यकता है। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा यह व्यक्त और अभिनिर्धारित किया गया है कि यद्यपि यह न्यायालय आमतौर पर जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता है, हालांकि, जहां जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय के विवेकाधिकार का उपयोग उचित विचार के बिना और इस न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए किया गया है, जमानत देने का ऐसा आदेश निरस्त

किया जा सकता है। इसके बाद जमानत देने वाले आदेश के औचित्य का आकलन करने में अपीलीय न्यायालय की शक्ति और जमानत रद्द करने के आवेदन के बीच अंतर करने के बाद, पैरा 16 में निम्नानुसार व्यक्त और अभिनिर्धारित किया गया है :-

"16. जमानत देने वाले आदेश के औचित्य का आकलन करने में अपीलीय न्यायालय की शक्ति का मार्गदर्शन करने वाले विचार जमानत रद्द करने के लिए आवेदन के आकलन से अलग स्तर पर खड़े होते हैं। जमानत देने वाले आदेश के औचित्य का परीक्षण इस बात पर किया जाता है कि जमानत देने में विवेक का अनुचित या मनमाना प्रयोग किया गया था या नहीं। परीक्षण यह है कि जमानत देने का आदेश विकृत, अवैध या अनुचित है या नहीं। दूसरी ओर, जमानत रद्द करने के आवेदन की जांच आम तौर पर उस व्यक्ति द्वारा असाधारण परिस्थितियों या जमानत की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर की जाती है, जिसे जमानत दी गई है।

नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 16 एससीसी 508 मामले में, अभियुक्त को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई थी [*मिट्ठन यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*, 2014 एससीसी ऑनलाइन ऑल 16031]। उच्च न्यायालय के आदेश [*मिट्ठन यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*, 2014 एससीसी ऑनलाइन ऑल 16031] के खिलाफ अपील में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने जमानत देने का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों पर

पूर्व निर्णयों का सर्वेक्षण किया। दीपक मिश्रा, न्या. (जो उस समय विद्वान मुख्य न्यायाधीश थे) ने अभिनिर्धारित किया :- (नीरू यादव मामला [नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 16 एससीसी 508], एससीसी पृ. 513, पैरा 12)

"12. ... कानून में यह अच्छी तरह से तय है कि जमानत देने का आदेश, जो अनुचित, अवैध और विकृत है की तुलना में जमानत दिए जाने के बाद इसे रद्द करना क्योंकि अभियुक्त ने खुद को गलत तरीके से पेश किया है या इस तरह से रद्द किए जाने को उचित बताने वाली कुछ परिवर्तनकारी आकस्मिक परिस्थितियां हैं, पूरी तरह से एक अलग श्रेणी में है। यदि किसी मामले में, जमानत के लिए आवेदन से निपटने के दौरान जिन प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए था, उन पर ध्यान नहीं दिया गया है, या जमानत अप्रासंगिक विचारों पर आधारित है, तो निर्विवाद रूप से उच्च न्यायालय जमानत के इस तरह के आदेश को रद्द कर सकता है। इस तरह का मामला एक अलग श्रेणी का है और एक अलग दायरे में है। दूसरी प्रकृति के मामले से निपटते समय, न्यायालय अभियुक्त द्वारा शर्तों के उल्लंघन या बाद में हुई परिवर्तनकारी आकस्मिक परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देता है। इसके विपरीत, यह न्यायालय द्वारा पारित आदेश की न्यायसंगतता और सुदृढ़ता की गहन छानबीन करता है।

12.2 इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार जहां जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय एक न्यायालय प्रासंगिक कारकों पर विचार करने में विफल रहता है, एक अपीलीय न्यायालय जमानत देने के आदेश को उचित रूप से रद्द कर सकता है। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि जमानत देने का आदेश गैर-विवेक या अभिलेख पर उपलब्ध सबूतों से प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण से ग्रस्त है यह नहीं।

13. उपरोक्त से यह पता चलता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करते समय, उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक कारकों सहित आरोपों की प्रकृति और गंभीरता; मुखौटा कंपनियों और झूठे /जाली दस्तावेज बनाने और/या कर्मचारियों के पैन कार्ड, आधार कार्ड और केवाईसी का दुरुपयोग करने और उन्हें फर्जी और मुखौटा कंपनियों के निदेशक के रूप में दिखाने के माध्यम से अपराध करने की शैली और तरीके पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, उच्च न्यायालय ने स्थिति आख्या और जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अरक्षणीय हैं क्योंकि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करते समय न्यायाधिकार का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया है और उन

प्रासंगिक कारकों पर विचार नहीं किया है जिन पर जमानत देते समय विचार किया जाना आवश्यक है।

14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द और निरस्त किया जाना चाहिए और तदनुसार रद्द और निरस्त किया जाता है। अब उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने वाले आक्षेपित निर्णय एवं आदेश को रद्द और निरस्त किए जाने पर और परिणामस्वरूप जमानत निरस्त होने पर, प्रत्यर्थी संख्या 2 - अभियुक्त को संबंधित न्यायालय/जेल प्राधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। तदनुसार वर्तमान अपील को अनुमति दी जाती है।

हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान आदेश में इस न्यायालय की कोई भी टिप्पणी विचारण को प्रभावित नहीं करेगी और वर्तमान आदेश में की गई टिप्पणियों को जमानत देने वाले आक्षेपित निर्णय तक ही सीमित माना जाए। आगे यह कहा गया है कि आत्मसमर्पण के बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए तीन महीने की अवधि के बाद नए सिरे से उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए उचित आवेदन दायर करने का विकल्प खुला होगा, जिस पर विचार उच्च न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार और इसके स्वयं के गुणागुण के आधार पर और जांच के दौरान एकत्र की गई प्रासंगिक सामग्री, जो आरोप-

पत्र/अतिरिक्त आरोप-पत्र का हिस्सा है, पर विचार करने और जमानत देते समय विचार किए जाने वाले प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद किया जाएगा।

.....न्या.

[एम.आर. शाह]

.....न्या.

[संजीव खन्ना]

नई दिल्ली;

28 जनवरी, 2022।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।